

1518669-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... são indubitáveis. A vítima do crime roubo prestou declarações na fase policial e confirmou a subtração (fl. 13). Os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que o acusado foi flagrado enquanto retirava peças do veículo roubado. O acusado confirmou que retirava as peças, mas argumentou que não sabia da origem ilícita. Afirmou que alguns "moleques" teriam deixado o veículo no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1518669-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225987/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 26848316 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2225987 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO TADEU SILVEIRA MARTINS

Vítima:

PEDRO NUNES DOS SANTOS

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 29 de novembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. DANIELLE CASTANHEIRA DE OLIVEIRA.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: MARCELO TADEU SILVEIRA MARTINS, preso no Centro de Detenção Provisória I de Guarulhos.

D. Vítima: PEDRO NUNES DOS SANTOS ausente, pois as partes desistiram de sua oitiva, o que foi homologado a fl. 185.

E. Testemunhas: RICARDO ELEUTÉRIO DA SILVA e MICHAEL DA SILVA GALTER.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: De início, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Após, foram inquiridos os policiais militares RICARDO ELEUTÉRIO DA SILVA e MICHAEL DA SILVA GALTER. Na sequência, o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SÃO PAULO denunciou MARCELO TADEU SILVEIRA MARTINS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a absolvição ao argumento de fragilidade probatória e, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal e imposição de regime prisional diverso do fechado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de receptação, como narrado na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão. A autoria e o dolo do agente também são indubitáveis. A vítima do crime roubo prestou declarações na fase policial e confirmou a subtração (fl. 13). Os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que o acusado foi flagrado enquanto retirava peças do veículo roubado. O acusado confirmou que retirava as peças, mas argumentou que não sabia da origem ilícita. Afirmou que alguns "moleques" teriam deixado o veículo no local, o que não faz nenhum sentido. Ninguém rouba um veículo para abandoná-lo em via pública. É evidente que o acusado sabia que se tratava de veículo roubado e a ação penal, destarte, é integralmente procedente. Nesses termos, passo à fixação da pena. 1. Não há necessidade de majoração da pena em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Anoto, nesse ponto, que acusado possui condenação anterior transitada em julgada, porém já alcançada pelo prazo depurador de 05 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Dentro desse quinquênio, a condenação anterior, se definitiva, deve ser considerada como reincidência e, se existente mais de uma condenação, as outras podem ser consideradas desfavoravelmente na primeira fase da aplicação da pena. Depois de transcorrido o prazo quinquenal, porém, não remanescem efeitos da condenação criminal condenatória. Não se pode conferir efeito perpétuo a uma condenação criminal sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso XLVII, b, da Constituição Federal: não haverá penas: (...) b) de caráter perpétuo. Dessa forma, uma vez já transcorrido o prazo de 05 anos, fixo a pena-base no mínimo legal. 2. O acusado possui, ainda, condenação anterior que caracteriza reincidência, de forma que aumento a pena em 1/6, alcançando-se 01 ano e 02 meses de reclusão. Anoto que não houve confissão, seja na fase policial ou em juízo, pois o acusado afirmou que não sabia da origem ilícita do bem. 3. Não há causas gerais de aumento ou diminuição, de forma que torno definitiva a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da súmula n. 269, do STJ. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o acusado não é reincidente específico. Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima expostos, em 10 dias-multa, no valor mínimo legal, em vista da situação econômica do acusado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar M.T.S.M., qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a 10 dias-multa, fixados, cada um, no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direitos consistentes CADA UMA em prestação de serviços à comunidade por prazo idêntico à privação de liberdade. O acusado poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os

presentes intimados."

O Ministério Público e a defesa técnica afirmaram o desejo de RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Recebo os recursos. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado para a apresentação das razões e, em seguida, para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as anotações necessárias. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.